

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5310/2531

บริษัท ที ซี เค เพอร์นิเจอร์ จำกัด
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
ล.

ป.ร.ฎ. มาตรา 77, มาตรา 78

พ.ร.ฎ.ออกตามความใน ป.ร.ฎ. ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ.2517 มาตรา 7 บัญชีที่, มาตรา

โจทก์นำแผ่นวีเนียร์ที่ได้จากการเจียนไม้ซุงสักออกเป็นแผ่นบาง ๆ มาวางปิดทับบนไม้อัดยางที่โจทก์ซื้อมา แล้วประสานจนเป็นเนื้อเดียวกันเป็นไม้อัดสักนับว่าเป็นการประกอบสินค้าชนิดใหม่ขึ้น จึงเป็นการผลิตตามประมวลรัษฎากร มาตรา 77

สินค้าตามบัญชีที่ 1 หมวด 4(1) ท้ายพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ.2517 เป็นวัตถุดิบที่ใช้ผลิตสินค้าตามบัญชีที่ 3 หมวด 3(2) ซึ่งเป็นสินค้าสำเร็จรูป เมื่อไม้อัดเป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่ระบุในหมวด 4(1) ของบัญชีที่ 1 ไม้อัดจึงเป็นวัตถุดิบ ไม้อัดสักของโจทก์โดยสภาพมิใช่สินค้าสำเร็จรูปและยังเป็นไม้อัดอย่างหนึ่ง จึงเป็นวัตถุดิบและเป็นสินค้าตามบัญชีที่ 1 หมวด 4(1) โจทก์ซึ่งเป็นผู้ผลิตและมิได้ส่งออกนอกราชอาณาจักรจึงต้องเสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 9 ของรายรับ มิใช่ร้อยละ 1.5 ของรายรับ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ผลิตไม้อัดสักรอกจำหน่ายควรจะเสียภาษีการค้าร้อยละ ๑.๕ ของรายรับ ไม้ใช้ร้อยละ ๙ ตามที่จำเลยประเมิน ขอให้เพิกถอนการประเมิน

จำเลยให้การว่าการประเมินชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์นำไม้ซุงสักมา ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วนำมาต้ม จากนั้นนำมาเจียนให้เป็นแผ่นบาง เรียกว่า แผ่นวีเนียร์ แล้วนำไม้แผ่นบางนั้นอัดทับลงบนไม้อัดยางที่โจทก์ซื้อมา โดยใช้กาวเป็นตัวเชื่อมประสานและนำเข้าเครื่องอัดเย็นอัดร้อนก็จะได้ไม้อัดสักหรือไม้อัดลายไม้สัก มีปัญหาว่า ไม้อัดสักดังกล่าวโจทก์ได้มาเนื่องมาจากการผลิตหรือไม่ ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรพิเคราะห์แล้วประมวลรัษฎากร มาตรา ๗๗ ให้ความหมายของคำว่า "ผลิต" ไว้ว่าหมายถึงทำการเกษตร หรือขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบ แปรรูป แปรรสภาพสินค้า หรือทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีขึ้นซึ่งสินค้าไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ เห็นว่าการที่โจทก์นำแผ่นวีเนียร์ที่ได้จากการเจียนไม้สักออกเป็นแผ่นบาง ๆ นำไปปิดทับลงบนไม้อัดยาง ประสานเป็นเนื้อเดียวกัน จนเป็นไม้อัดสักนับว่าเป็นการประกอบสินค้าชนิดใหม่ขึ้นมาจึงเป็นการผลิตตามความหมายที่ประมวลรัษฎากรให้คำจำกัดความไว้ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าตัวไม้อัดสักยังคงเป็นแผ่นไม้อัดยางไม่มีการตัดหรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงทั้งขนาดหรือสัดส่วนยังคงอยู่ในสภาพเดิมไม่เข้าลักษณะการผลิตนั้น เห็นว่าการผลิตตามคำจำกัดความที่กล่าวแล้วไม่ได้อยู่ที่รูปทรง ขนาด หรือสัดส่วนของสินค้าแต่ประการใด เมื่อไม้อัดสักเป็นสินค้าที่ประกอบขึ้นมาใหม่แม้จะมีรูปทรง ขนาดหรือสัดส่วนเป็นอย่างเดียวกันกับไม้อัดยางที่นำมาประกอบก็หาทำให้ไม้อัดสักเป็นสินค้าที่โจทก์ไม่ได้ผลิตขึ้นมาดังที่โจทก์อุทธรณ์ไม่

คดีมีปัญหาต่อไปว่า โจทก์จะต้องเสียภาษีการค้าสำหรับไม้อัดสักที่โจทก์ผลิตใน อัตราร้อยละ ๑.๕ ของรายรับ เพราะเข้าลักษณะสินค้าตามหมวด ๓(๒) ของบัญชีที่ ๓ ทำยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและ ยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ ๕๔) พ.ศ.๒๕๑๗ หรือไม่ ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร พิจารณาแล้ว บัญชีที่ ๓ หมวด ๓ วัสดุก่อสร้างและเครื่องเรือน (๒) บัญญัติว่า "กระเบื้องกระดาศ กระเบื้อง ซีเมนต์ ท่อซีเมนต์ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ เฉพาะที่ผลิต จากสินค้าตามหมวด ๔(๑)

ของบัญชีที่ ๑ ที่ผู้ผลิตมิใช่เป็นผู้ผลิตสินค้าตามหมวด ๔(๑) ของบัญชีที่ ๑ เฉพาะที่ผลิตในราชอาณาจักร" ดังนี้แสดงว่า สินค้าตามบัญชีที่ ๑ หมวด ๔(๑) เป็น วัตถุดิบที่ใช้ผลิตสินค้า ตามบัญชีที่ ๓ หมวด ๓(๒) ซึ่งเป็นสินค้าสำเร็จรูป เมื่อไม้อัด เป็นสินค้าอย่างหนึ่งของสินค้าในหมวด ๔(๑) ของบัญชีที่ ๑ ไม้อัดจึงเป็นวัตถุดิบ ฉะนั้นไม้อัดสักของโจทก์ซึ่งโดยสภาพมิใช่สินค้าสำเร็จรูป และเป็นไม้อัดอย่างหนึ่งจึง เป็นวัตถุดิบและเป็นสินค้าตามบัญชีที่ ๑ หมวด ๔(๑) ด้วย ไม้อัดสักที่โจทก์ผลิตจึง ไม่ใช่สินค้าสำเร็จรูปตามบัญชีที่ ๓ หมวด ๓(๒) โจทก์ในฐานะผู้ผลิตและมิได้ส่งออก นอกราชอาณาจักรจึงต้องเสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ ๔ ของรายรับ มิใช่ร้อยละ ๑.๕ ของรายรับดังที่โจทก์อุทธรณ์

พิพากษายืน

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายวินัย บุญพราหมณ์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ